

CÔNG TY ĐGHD ĐẦU GIÁ VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 128/2025/QCDG-CNĐGVN
V/v: Ban hành quy chế cuộc đấu giá

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ

Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 075888; Số vào sổ cấp GCN: CH 00088(CN) do UBND Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 04/05/2010. DT: 10.416,4 m².

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 404754; Số vào sổ cấp GCN: CS 01752 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 18/01/2016. DT: 2.187,3 m².

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 625307; Số vào sổ cấp GCN: CS 06630(CN) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 31/12/2019. DT: 2.537,2 m².

Tài sản 4: Quyền sử dụng đất. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00220/235/2009/HĐ-CN(HL) do UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22/08/2008. DT: 2.209,4 m².

Tài sản 5: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 602067; Số vào sổ cấp GCN: CH 01192 do UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 08/01/2015. DT: 7.850,3 m².

Tài sản 6: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 351356; Số vào sổ cấp GCN: CS 04815 do UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 01/11/2018. DT: 3.366,4 m².

Tài sản 7: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 351355; Số vào sổ cấp GCN: CS04814 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 01/11/2018. DT: 3.337,7 m².

Tài sản 8: Quyền sử dụng đất. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00282/261/2009/HĐ-CN(HL) do Ủy ban nhân dân Huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/10/2009. DT: 6.460,6 m²

Tài sản 9: Quyền sử dụng đất. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00218/235/2008/HĐ-CN(HL) do Ủy ban nhân dân Huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22/8/2008. DT: 2.396,6 m².

Tài sản 10: Quyền sử dụng đất. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00219/235/2008/HĐ-CN(HL) do Ủy ban nhân dân Huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22/8/2008. DT: 10.109,7 m².

Tài sản 11: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 048523; Số vào sổ cấp GCN: CS 01499 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 11/9/2015. DT: 3.357,4 m².

Tài sản 12: Quyền sử dụng đất. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00257/236/2008/HĐ-CN(HL) do Ủy ban nhân dân Huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/10/2008. DT: 1.293,2 m².

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 119/2024/HĐDVĐG-CNĐGVN ngày 23/09/2024 ký giữa Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi Nhánh 9;

Thực hiện Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 119/2024/HĐDVĐG-CNĐGVN/HĐSĐBS01 ngày 17/02/2025 ký giữa Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi Nhánh 9;

Căn cứ các văn bản pháp luật, pháp lý khác có liên quan.

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản trên, bao gồm các điều khoản, cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên tổ chức: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0108764561-001.

- Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.35174055.

ĐIỀU 2. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên Cơ quan: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi Nhánh 9.

- Địa chỉ: Số 284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.

ĐIỀU 3. TÊN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIẤY TỜ PHÁP LÝ, HIỆN TRẠNG TÀI SẢN, NƠI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, NGUỒN GỐC TÀI SẢN

1. Tên tài sản đấu giá:

- **Tài sản 1:** Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 075888; Số vào sổ cấp GCN: CH 00088(CN) do UBND Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 04/05/2010

Đặc điểm tài sản:

- Thừa đất số: 177
- Tờ bản đồ: 19
- Địa chỉ: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Diện tích: 10.416,4 m² (bằng chữ: Mười ngàn bốn trăm mười sáu phẩy bốn mét vuông)
- Hình thức sử dụng: riêng 10.416,4 m², chung Không m²
- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại (10416,4 m²).
- Thời gian sử dụng: 11/2014
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận QSD đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý:

- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất LUK sang ODT, diện tích 400 m² (thời hạn lâu dài), sang LNQ diện tích 10.016,4 m² (thời hạn 11/2014) thuộc thửa 177, tờ 19 theo quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 26/7/2010, hồ sơ số 21817.

- Ngày 25/9/2018 tiếp tục sử dụng đất đến 30/11/2064 theo hồ sơ số 005333.57.

- Thừa đất số 177 tờ 19 xin hợp với thửa 235 tờ 16 dt 1293,2 m² (LUC) trong GCN AN 536998, thửa 237 tờ 16 dt 2537,2 m² (CLN) trong GCN CU 625307, thửa 238, 241, 242 tờ 16 diện tích 7850,3 m² (CLN) trong GCN BT602067, thửa 239 tờ 19 dt 3366,4 m² (LUK) trong GCN CP351356, thửa 227 tờ 19 dt 2187,3 m² (LUK) trong GCN CB 404754, thửa 240 tờ 19 dt 3337,7 m² (LUK) trong GCN CP 351355, thửa 238 tờ 19 dt 3357,4 m² (LUK) trong GCN CA 048523, thửa 162 tờ 19 dt 6460,6 m² (ONT 400 + CLN :6060,6 m²) trong GCN số AO341450, thửa 194 tờ 19 dt 2209,4 m² (LUC) trong GCN số AN 489512, thửa 203 tờ 19 dt 2396,6 m² (CLN) trong GCN số AN 489511 thành thửa 279 tờ 19 dt 55522,2 m² (ONT: 800 + CLN: 28861,1 + LUK: 12248,8 + LUC: 13612,3) theo hồ sơ số: 066116.TN. Khi giao dịch phải đảm bảo đầy đủ 12 GCN.

- **Tài sản 2:** Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 404754; Sổ vào sổ cấp GCN: CS 01752 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 18/01/2016

Đặc điểm tài sản:

- Thừa đất số: 227
- Tờ bản đồ: 19
- Địa chỉ: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Diện tích: 2.187,3 m² (bằng chữ: hai nghìn một trăm tám mươi bảy phẩy ba mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại
- Thời gian sử dụng: 5/2033
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước công nhận QSDB như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý:

- Thừa 227 tờ 19 xin hợp với thửa 177 tờ 19 dt 10416,4 m² (ONT:400 + CLN:10016,4) trong GCN số BA 075888, thửa 235 tờ 16 dt 1293,2 m² (LUC) trong GCN số AN 536998, thửa 237 tờ 16 dt 2537,2 m² trong GCN số: CU625307, thửa 238, 241, 242 tờ 16 dt 7850,3 m² (CLN) trong GCN số BT 602067, thửa 239 tờ 19 dt 3366,4 m² (LUK) trong GCN số CP 351356, thửa 240 tờ 19 dt 3337,7 m² (LUK) trong GCN số: CP 351355, thửa 238 tờ 19 dt 3557,4 m² (LUK) trong GCN số 048523, thửa 162 tờ 19 dt 6460,6 m² (ONT: 400 LCN:6060,6 m²) trong GCN số: AO 341450,

thửa 194 tờ 19 dt 2209,4 m²(LUC) trong GCN số: AN489513, thửa 185 tờ 19 dt 10109,7 m² (LUC) trong GCN số 489512, thửa 203 tờ 19 dt 2396,6 m² (CLN) trong GCN số: AN 489511 thành thửa 279 tờ 19 dt 55522,2 m² (ONT:800+CLN:28861,1+LUK:122488,3+LUC:13612,3) Theo hồ sơ số C66116.TN

- **Tài sản 3:** Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 625307; Sổ vào sổ cấp GCN: CS 06630(CN) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 31/12/2019.

Đặc điểm tài sản:

- Thửa đất số: 237
- Tờ bản đồ: 16
- Địa chỉ: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Diện tích: 2.537,2 m² (bằng chữ: hai nghìn năm trăm ba mươi bảy phẩy hai mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm
- Thời gian sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 30/08/2056
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Ghi chú: Cấp lại lần thứ nhất thay thế Giấy chứng nhận số phát hành BK401214 do UBND huyện Gò Dầu cấp ngày 04/06/2012.

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý:

Thửa 237 tờ 16 xin hợp với thửa 177 tờ 19 dt 10416,4 m² (ONT:400 + CLN:10016,4) trong GCN số BA 075888, thửa 235 tờ 16 dt 1293,2 m² (LUC) trong GCN số AN 536998, thửa 238,241,242 tờ 16 dt 7850,3 m² (CLN) trong GCN số BT 602067, thửa 239 tờ 19 dt 3366,4 m² (LUK) trong GCN số CP 351356, thửa 227 tờ 19 dt 2187,3 m² (LUK) trong GCN số 351355, thửa 238 tờ 19 dt 3557,4 m² (LUK) trong GCN số 048523, thửa 162 tờ 19 dt 6460,6 m² (ONT: 400 LCN:6060,6 m²) trong GCN số: AO 341450, thửa 194 tờ 19 dt 2209,4 m²(LUC) trong GCN số: AN489513, thửa 185 tờ 19 dt 10109,7 m² (LUC) trong GCN số 489512, thửa 203 tờ 19 dt 2396,6 m² (CLN) trong GCN số: AN 489511 thành thửa 279 tờ 19 dt 55522,2 m² (ONT:800 + CLN:28861,1+LUK:122488,3+LUC:13612,3) Theo hồ sơ số C66116.TN

- **Tài sản 4:** Quyền sử dụng đất. Sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00220/235/2009/HĐ-CN(HL) do UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22/08/2008.

Đặc điểm tài sản:

- Thửa đất số: 194
- Tờ bản đồ: 19
- Địa chỉ: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Diện tích: 2.209,4 m² (bằng chữ: Hai ngàn hai trăm lẻ chín phẩy bốn mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 2.209,4 m², Sử dụng chung: Không m²
- Mục đích sử dụng: Đất chuyển trồng lúa nước (LUC)
- Thời gian sử dụng: 01/11/2014
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ*Nhận QSDĐ do chuyển nhượng QSDĐ.

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý:

Ngày 23.9.2014: Tiếp tục sử dụng đất đến ngày 31/11/2064 theo hồ sơ số 009725GH3516

Thửa 194 tờ 19 xin hợp với thửa 177 tờ 19 dt 10416,4 m² (ONT:400 + CLN:10016,4) trong GCN số: BA 075888, thửa 235 tờ 16 dt 1293,2 m² (LUC) trong GCN số: AN 536998, thửa 237 tờ 16 dt 2537,2 m² (CLN) trong GCN số: CU 625307, thửa 238, 241, 242 tờ 16 dt 7850,3 m² (CLN) trong GCN số: BT 602067, thửa 239 tờ 19 dt 3366,4 m² (LUK) trong GCN CP351356, thửa 227 tờ 19 dt 2187,3 m² (LUK) trong GCN số: CB404754, thửa 240 tờ 19 dt 3337,7m² (LUK) trong GCN số: CP 351355, thửa 238 tờ 19 dt 3357,4 m² trong GCN CA 048523, thửa 162 tờ 19 dt 6460,6 m² (ONT:400 + CLN:6060,6) trong GCN: AO341450, thửa 185 tờ 19 dt 10109,7 m² (LUC) trong GCN số: AN 489513, thửa 203 tờ 19 dt 2396,6 m² (CLN) trong GCN số: AN489511, thửa 279 tờ 19 dt 55522,2 m² (ONT: 800 + CLN: 28861,1 + LUK: 12248,8 + LUC: 13612,3) Theo hồ sơ số 066116.TN* Khi giao dịch phải đảm bảo 12 GCN.

- **Tài sản 5:** Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 602067; Sổ vào sổ cấp GCN: CH 01192 do UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 08/01/2015

Đặc điểm tài sản:

- Địa chỉ: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- Diện tích: 7.850,3 m² (bằng chữ: bảy nghìn tám trăm năm mươi phẩy ba mét vuông)

Tờ bản đồ	Thửa đất số	Diện tích (m ²)	Hình thức sử dụng	Mục đích sử dụng	Thời hạn sử dụng	Nguồn gốc sử dụng
16	238	2514,1	Sử dụng riêng	LNQ	01/2064	Nhận chuyển nhượng đất được cộng nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất
16	241	2809,8	Sử dụng riêng	LNQ	08/2056	Nhận chuyển nhượng đất được cộng nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất
16	242	2526,4	Sử dụng riêng	LNQ	08/2056	Nhận chuyển nhượng đất được cộng nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thửa 238, 241, 242 tờ bản đồ 16 xin hợp với thửa 177 tờ 19 dt 10416,4 m² (ONT:400+CLN:10016,4) trong GCN số BA 075888, thửa 235 tờ 16 dt 1293,2 m² trong GCN số: AN 536998, thửa 239 tờ 19 dt 3366,4 m² (LUK) trong GCN số: CU 625307, thửa 237 tờ 19 dt 2187,3 m² (LUK) trong GCN số: CP 351355, thửa 238 tờ 19 dt 3357,4 m² (LUK) trong GCN số: CA 048523, thửa 162 tờ 19 dt 6460,6 m² (ONT:400+CLN:6060,6) trong GCN số: AO 341450, thửa 194 tờ 19 dt 2209,4 m² (LUC) trong GCN số: AN 489513, thửa 185 tờ 19 dt 10109,7 m² (LUC) trong GCN số: AN 489512, thửa 203 tờ 19 dt 2396,6 m² (CLN) trong GCN số: AN 489511 thửa 279 tờ 19 dt 55522,2 m² (ONT: 800 + CLN: 28861,1 + LUK: 12248,8 + LUC: 13612,3) theo hồ sơ số: 066116.TN. Khi giao dịch phải đảm bảo 12 GCN.

- **Tài sản 6:** Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 351356; Sổ vào sổ cấp GCN: CS 04815 do UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 01/11/2018

Đặc điểm tài sản:

- Thửa đất số: 239
- Tờ bản đồ: 19
- Địa chỉ: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Diện tích: 3.366,4 m² (bằng chữ: Ba nghìn ba trăm sáu mươi sáu phẩy bốn mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại
- Thời gian sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 08/11/2063
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được cộng nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý:

Thửa 239 tờ 19 xin hợp với thửa 177 tờ 19 dt 10416,4 m² (ONT: 400+CLN:10016,4) trong GCN số BA 075888, thửa 235 tờ 16 dt 1293,2 m² trong GCN số: AN 536998, thửa 237 tờ 16 dt 2537,2 m² (CLN) trong GCN số: CU 625307, thửa 238,241,242 tờ 16 dt 7850,3 m² (CLN) trong GCN số: BT 602067, thửa 227 tờ 19 dt 2187,3 m² (LUK) trong GCN số: CB 404754, thửa 240 tờ 19 dt 3337,7 m² (LUK) trong GCN số: CP 351355, thửa 238 tờ 19 dt 3357,4 m² (LUK) trong GCN số: CA 048523, thửa 162 tờ 19 dt 6460,6 m² (ONT:400+CLN:6060,6) trong GCN số: AO 341450, thửa 194 tờ 19 dt 2396,62209,4 m² (LUC) trong GCN số: AN 489513, thửa 185 tờ 19 dt 10109,7 m² (LUC) trong GCN số: 489512, thửa 203 tờ 19 dt 2396,6 m² (CLN) trong GCN số AN 489511 thành thửa 279 tờ 19 dt 55522,2 m² (ONT: 800 + CLN: 28861,1 + LUK: 122488,8 + LUC: 13612,3) theo hồ sơ số: 066116.TN.Khi giao dịch phải đảm bảo 12 GCN.

- **Tài sản 7:** Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 351355; Sổ vào sổ cấp GCN: CS04814 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 01/11/2018

Đặc điểm tài sản:

- Thửa đất số: 240
- Tờ bản đồ: 19
- Địa chỉ: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Diện tích: 3.337,7 m² (bằng chữ: Ba nghìn ba trăm ba mươi bảy phẩy bảy mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại
- Thời gian sử dụng: Thời hạn sử dụng đến ngày 08/11/2063
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được cộng nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý:

Thửa 240 tờ 19 xin hợp với thửa 177 tờ 19 dt 10416,4 m² (ONT:400 + CLN:10016,4), thửa 235 tờ 16 dt 1293,2 m² (LUC) trong GCN số: AN 536998, thửa 237 tờ 16 dt 2537,2 m² (CLN) trong GCN số: CU 625307, thửa 238, 241,242 tờ 16 dt 7850,3 m² (CLN) trong GCN số: BT 602067, thửa 239 tờ 19 dt 3366,4 m² (LUK) trong GCN CP351356, thửa 227 tờ 19 dt 2187,3 m² (LUK) trong GCN số:

CB404754, thửa 238 tờ 19 dt 3357,4 m² trong GCN CA 048523, thửa 162 tờ 19 dt 6460,6 m² (ONT:400+CLN:6060,6 m²) trong GCN số AO341450, thửa 194 tờ 19 dt 2209,4 m² (LUC), trong GCN số: AN489513, thửa 185 tờ 19 dt 10109,7 m² (LUC) trong GCN số: AN489512, thửa 203 tờ 19 dt 2396,6 m² trong GCN số: AN489511 thành thửa 279 tờ 19 dt 55522,2 m² (ONT: 800 + CLN: 28861,1 + LUK: 12248,8 + LUC: 13612,3) Theo hồ sơ số 066116.TN

- **Tài sản 8:** Quyền sử dụng đất. Sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00282/261/2009/HĐ-CN(HL) do Ủy ban nhân dân Huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/10/2009.

Đặc điểm tài sản:

- Thửa đất số: 162
- Tờ bản đồ: 19
- Địa chỉ: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Diện tích: 6.460,6 m² (bằng chữ: Sáu ngàn bốn trăm sáu mươi phẩy sáu mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 6460,6 m². Sử dụng chung: Không m².
- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại(LUK)
- Thời gian sử dụng: Thời hạn sử dụng đến ngày 11/2014
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSĐĐ*Nhận QSĐĐ do chuyển nhượng QSĐĐ.

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý:

09/12/2009: Quyết định số 311/QĐ/UBND ngày 23/11/2009 của UBND huyện Gò Dầu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Từ đất LUK sang đất ONT: 400,0 m² và chuyển sang đất LNQ diện tích 6.060,6 m² (Thời hạn sử dụng : Lâu dài + 11/2044) trong thửa 162 tờ bản đồ 19.

Thửa 162 tờ 19 xin hợp với thửa 177 tờ 19 dt 10416,4 m² (ONT:400+CLN:10016,4) trong GCN số: BA075888, thửa 235 tờ 16 dt 1293,2 m² (LUC) trong GCN số: AN 536998, thửa 237 tờ 16 dt 2537,2 m² (CLN) trong GCN số: CU 625307, thửa 238, 242,241 tờ 16 dt 7850,3 m² (CLN) trong GCN số: BT 602067, thửa 239 tờ 19 dt 3366,4 m² (LUK) trong GCN CP351356, thửa 227 tờ 19 dt 2187,3 m² (LUK) trong GCN số: CB404754, thửa 240 tờ 19 dt 3337,7m² (LUK) trong GCN số: CP 351355, thửa 238 tờ 19 dt 3357,4 m² trong GCN CA 048523, thửa 194 tờ 19 dt 2209,4 m² (LUC) trong GCN số: AN489513, thửa 185 tờ 19 dt 10109,7 m² (LUC) trong GCN số: AN489512, thửa 203 tờ 19 dt 2396,6 m² trong GCN số: AN489511 thành thửa 279 tờ 19 dt 55522,2 m² (ONT: 800 + CLN: 28861,1 + LUK: 12248,8 + LUC: 13612,3) Theo hồ sơ số 066116.TN* Khi giao dịch phải đảm bảo 12 GCN.

- **Tài sản 9:** Quyền sử dụng đất. Sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00218/235/2008/HĐ-CN(HL) do Ủy ban nhân dân Huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22/8/2008

Đặc điểm tài sản:

- Thửa đất số: 203
- Tờ bản đồ: 19
- Địa chỉ: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Diện tích: 2.396,6 m², (bằng chữ: Hai ngàn ba trăm chín mươi sáu phẩy sáu mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 2.396,6 m². Sử dụng chung: Không m².
- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây ăn quả lâu năm (LNQ)

- Thời gian sử dụng: 08/2056
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ* Nhận QSDĐ do chuyển nhượng QSDĐ.

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý:

Thửa 203 tờ 19 xin hợp với thửa 177 tờ 19 dt 10416,4 m² (ONT:400+CLN:10016,4) trong GCN số: BA075888, thửa 235 tờ 16 dt 1293,2 m² (LUC) trong GCN số: AN 536998, thửa 237 tờ 16 dt 2537,2 m² (CLN) trong GCN số: CU 625307, thửa 238, 242,241 tờ 16 dt 7850,3 m² (CLN) trong GCN số: BT 602067, thửa 239 tờ 19 dt 3366,4 m² (LUK) trong GCN CP351356, thửa 227 tờ 19 dt 2187,3 m² (LUK) trong GCN số: CB404754, thửa 240 tờ 19 dt 3337,7m² (LUK) trong GCN số: CP 351355, thửa 238 tờ 19 dt 3357,4 m² trong GCN CA 048523, thửa 162 tờ 19 dt 6460,6 m² trong GCN:AO341450, thửa 194 tờ 19 dt 2209,4 m² (LUC) trong GCN số: AN489513, thửa 185 tờ 19 dt 10109,7 m² (LUC) trong GCN số: AN489512, thành thửa 279 tờ 19 dt 55522,2 m² (ONT: 800 + CLN: 8861,1 + LUK: 12248,8 + LUC: 13612,3) Theo hồ sơ số 066116.TN* Khi giao dịch phải đảm bảo 12 GCN.

- **Tài sản 10:** Quyền sử dụng đất. Sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00219/235/2008/HĐ-CN(HL) do Ủy ban nhân dân Huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22/8/2008

Đặc điểm tài sản:

- Thửa đất số: 185
- Tờ bản đồ: 19
- Địa chỉ: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Diện tích: 10.109,7 m², (bằng chữ: Mười ngàn một trăm lẻ chín phẩy bảy mét vuông).
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 10.109,7 m² . Sử dụng chung: Không m².
- Mục đích sử dụng: Đất chuyển trồng lúa nước (LUC)
- Thời gian sử dụng: 11/2014
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ* Nhận QSDĐ do chuyển nhượng QSDĐ.

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý:

23.9.2014: Tiếp tục sử dụng đất đến ngày 31/22/2064 theo hồ sơ số 00972SG0353

Thửa 185 tờ 19 xin hợp với thửa 177 tờ 19 dt 10416,4 m² (ONT:400+CLN:10016,4) trong GCN số: BA075888, thửa 235 tờ 16 dt 1293,2 m² (LUC) trong GCN số: AN 536998, thửa 237 tờ 16 dt 2537,2 m² (CLN) trong GCN số: CU 625307, thửa 238, 241,242 tờ 16 dt 7850,3 m² (CLN) trong GCN số: BT 602067, thửa 239 tờ 19 dt 3366,4 m² (LUK) trong GCN CP351356, thửa 227 tờ 19 dt 2187,3 m² (LUK) trong GCN số: CB404754, thửa 240 tờ 19 dt 3337,7m² (LUK) trong GCN số: CP 351355, thửa 238 tờ 19 dt 3357,4 m² trong GCN CA 048523, thửa 162 tờ 19 dt 6460,6 m² trong GCN:AO341450, thửa 194 tờ 19 dt 2209,4 m² (LUC) trong GCN số: AN489513, thửa 203 tờ 19 dt 2396,6 m² (CLN) trong GCN số: AN489511, thành thửa 279 tờ 19 dt 55522,2 m² (ONT: 800 + CLN: 28861,1 + LUK: 12248,8 + LUC: 13612,3) Theo hồ sơ số 066116.TN* Khi giao dịch phải đảm bảo 12 GCN.

- **Tài sản 11:** Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 048523; Sổ vào sổ cấp GCN: CS 01499 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 11/9/2015.

Đặc điểm tài sản:

- Thửa đất số: 238
- Tờ bản đồ: 19
- Địa chỉ: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Diện tích: 3.357,4 m² (bằng chữ: Ba nghìn ba trăm năm mươi bảy phẩy bốn mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa còn lại
- Thời gian sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 08/11/2063
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước công nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý:

Tặng cho bà Nguyễn Thị Lệ, CMND: 020118827. Địa chỉ 228 Phan Văn Hớn, KP6, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM theo hồ sơ 063557.TA.817. Đã thực hiện nghĩa vụ tài chính

Thửa 238 tờ 19 xin hợp với thửa 177 tờ 19 dt 10416,4 m² (ONT:400+CLN:10016,4) trong GCN số BA 075888, thửa 235 tờ 16 dt 1293,2 m² trong GCN số: AN 536998, thửa 237 tờ 16 dt 2537,2 m² (CLN) trong GCN số: CU 625307, thửa 238,241,242 tờ 16 dt 7850,3 m² (CLN) trong GCN số: BT 602067, thửa 239 tờ 19 dt 3366,4 m² (LUK) trong GCN CP351356, thửa 227 tờ 19 dt 2187,3 m² (LUK) trong GCN số: CB 404754, thửa 240 tờ 19 dt 3337,7 m² (LUK) trong GCN số: CP 351355, thửa 162 tờ 19 dt 6460,6 m² (ONT:400+CLN:6060,6) trong GCN số: AO 341450, thửa 194 tờ 19 dt 2396,62209,4 m² (LUC) trong GCN số: AN 489513, thửa 185 tờ 19 dt 10109,7 m² (LUC) trong GCN số: 489512, thửa 203 tờ 19 dt 2396,6 m² (CLN) trong GCN số AN 489511 thành thửa 279 tờ 19 dt 55522,2 m² (ONT: 800 + CLN: 28861,1 + LUK: 122488,8 + LUC: 13612,3) theo hồ sơ số: 066116.TN. Khi giao dịch phải đảm bảo 12 GCN.

- **Tài sản 12:** Quyền sử dụng đất. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00257/236/2008/HĐ-CN(HL) do Ủy ban nhân dân Huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/10/2008

Đặc điểm tài sản:

- Thửa đất số: 235
- Tờ bản đồ: 16
- Địa chỉ: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Diện tích: 1.293,2 m² (bằng chữ: Một ngàn hai trăm chín mươi ba phẩy hai mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.293,2 m². Sử dụng chung: Không m².
- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC)
- Thời gian sử dụng: 01/2016
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ* Nhận QSDĐ do chuyển nhượng QSDĐ.

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý:

25.9.2018: Tiếp tục sử dụng đất đến ngày 31/1/2066 theo hồ sơ số 005333GH
Thửa 235 tờ 16 xin hợp với thửa 177 tờ 19 dt 10416,4 m² (ONT:400+CLN:10016,4) trong GCN số: BA075888, , thửa 237 tờ 16 dt 2537,2 m² (CLN) trong GCN số: CU 625307, thửa 238, 241,242 tờ 16 dt 7850,3 m² (CLN) trong GCN số: BT 602067, thửa 239 tờ 19 dt 3366,4 m² (LUK) trong GCN CP351356, thửa 227 tờ 19 dt 2187,3 m² (LUK) trong GCN số: CB404754, thửa 240 tờ 19 dt 3337,7m² (LUK) trong GCN

số: CP 351355, thửa 238 tờ 19 dt 3357,4 m² trong GCN CA 048523, thửa 162 tờ 19 dt 6460,6 m² trong GCN:AO341450, thửa 194 tờ 19 dt 2209,4 m² (LUC) trong GCN số: AN489513, thửa 185 tờ 19 dt 10109,7 m² trong GCN số: AN489511, thửa 279 tờ 19 dt 2396,6 m² (CLN) trong GCN số: AN489511, thửa 279 tờ 19 dt 55522,2 m² (ONT: 800 + CLN: 28861,1 + LUK: 12248,8 + LUC: 13612,3) Theo hồ sơ số 066116.TN* Khi giao dịch phải đảm bảo 12 GCN.

2. Giấy tờ pháp lý của tài sản

- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-202000130 ngày 14/01/2020 ký giữa bà Nguyễn Thị Yến Minh, ông Trần Hoàng Vũ (Bên vay) với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-202000080 ngày 14/01/2020 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé, bà Nguyễn Thị Lệ (Bên thế chấp), ông Trần Hoàng Vũ - bà Nguyễn Thị Yến Minh (Bên được cấp tín dụng) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản bàn giao tài sản đảm bảo số 01/2024/BBBGTS ngày 23/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên bảo đảm) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản thỏa thuận bán đấu giá số 01/BBTĐG ngày 23/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé, bà Nguyễn Thị Lệ (Bên bảo đảm) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-201601831 ngày 17/08/2016 ký giữa bà Nguyễn Lê Minh Yên với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-201601234 ngày 17/08/2016 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé, bà Nguyễn Thị Lệ (Bên thế chấp), bà Nguyễn Lê Minh Yên (Bên được cấp tín dụng) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản bàn giao tài sản đảm bảo số 02/2024/BBBGTS ngày 23/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên bảo đảm) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Văn bản thỏa thuận về việc bàn giao và xử lý tài sản thế chấp ngày 23/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé, bà Nguyễn Thị Lệ (Bên bàn giao) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-202000180 ngày 21/01/2020 ký giữa ông Nguyễn Văn Đông với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-202000103 ngày 21/01/2020 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên thế chấp), Nguyễn Văn Đông (Bên được cấp tín dụng) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-202000104 ngày 21/01/2020 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên thế chấp), Nguyễn Văn Đông (Bên được cấp tín dụng) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản bàn giao tài sản đảm bảo số 03/2024/BBBGTS ngày 23/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên bảo đảm) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản thỏa thuận bán đấu giá số 03/BBTTĐG ngày 23/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên bảo đảm) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-201900788 ngày 25/04/2019 ký giữa bà Võ Thị Xuân Hiếu với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-201900577 ngày 25/04/2019 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên thế chấp), bà Võ Thị Xuân Hiếu (Bên được cấp tín dụng) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-201900576 ngày 25/04/2019 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên thế chấp), bà Võ Thị Xuân Hiếu (Bên được cấp tín dụng) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-201900575 ngày 25/04/2019 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên thế chấp), bà Võ Thị Xuân Hiếu (Bên được cấp tín dụng) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản bàn giao tài sản đảm bảo số 04/2024/BBBGTS ngày 20/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên bảo đảm) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản thỏa thuận bán đấu giá số 04/BBTTĐG ngày 23/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên bảo đảm) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-201601861 ngày 17/08/2016 ký giữa ông Bùi Tấn Lam - bà Lê Thị Kiều Oanh với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV201702087 ngày 25/10/2017 ký giữa ông Bùi Tấn Lam - bà Lê Thị Kiều Oanh với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-201601248 ngày 17/08/2016 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên thế chấp), ông Bùi

Tấn Lam – bà Lê Thị Kiều Oanh (Bên được cấp tín dụng) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản bàn giao tài sản đảm bảo số 05/2024/BBBGTS ngày 20/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên bảo đảm) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản thỏa thuận bán đấu giá số 05/BBTTĐG ngày 23/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé, bà Nguyễn Thị Lệ (Bên bảo đảm) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV201900787 ngày 25/04/2019 ký giữa ông Lê Quốc Trọng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-201900561 ngày 25/04/2019 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên thế chấp), ông Lê Quốc Trọng (Bên được cấp tín dụng) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-201900562 ngày 25/04/2019 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên thế chấp), ông Lê Quốc Trọng (Bên được cấp tín dụng) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-201900563 ngày 25/04/2019 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên thế chấp), ông Lê Quốc Trọng (Bên được cấp tín dụng) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản bàn giao tài sản đảm bảo số 06/2024/BBBGTS ngày 23/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé - bà Nguyễn Thị Lệ (Bên bảo đảm) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản thỏa thuận bán đấu giá số 06/BBTTĐG ngày 23/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Văn Bé, bà Nguyễn Thị Lệ (Bên bảo đảm) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV202201960 ngày 29/12/2022 ký giữa ông Nguyễn Tô Bảo Hoàng – bà Huỳnh Thị Hồng Gấm với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV201700967 ngày 24/04/2017 ký giữa ông Nguyễn Tô Bảo Hoàng – bà Huỳnh Thị Hồng Gấm với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-201601238 ngày 17/08/2016 ký giữa ông Nguyễn Tô Bảo Hoàng (Bên thế chấp) và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản bàn giao tài sản đảm bảo số 07/2024/BBBGTS ngày 20/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Tô Bảo Hoàng – bà Huỳnh Thị Hồng Gấm (Bên bảo đảm) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản thỏa thuận bán đấu giá số 07/BBTTĐG ngày 23/08/2024 ký giữa ông Nguyễn Tô Bảo Hoàng – bà Huỳnh Thị Hồng Gấm (Bên bảo đảm) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;
Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

3. Hiện trạng tài sản đấu giá:

Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh 9 và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

5. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại Agribank Chi nhánh 9 của các ông bà có tên sau đây:

- a) Ông Trần Hoàng Vũ – Bà Nguyễn Thị Yến Minh
- b) Bà Nguyễn Lê Minh Yên
- c) Ông Nguyễn Văn Đông
- d) Bà Võ Thị Xuân Hiếu
- e) Ông Bùi Tấn Lam – Bà Lê Thị Kiều Oanh
- f) Ông Lê Quốc Trọng
- g) Ông Nguyễn Tô Bảo Hoàng – Bà Huỳnh Thị Hồng Gấm

ĐIỀU 4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Người tham gia đấu giá đăng ký xem tài sản hoặc giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam; Đại chỉ: Ô số 6, Tầng 1 Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và Công ty Đấu giá hợp danh Đấu

giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9 phối hợp cùng Công ty đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem hiện trạng tài sản hoặc giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong giờ hành chính.

Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 26, 27, 28/03/2025.

Địa điểm xem tài sản: Tại Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Lưu ý:

- Khi đi xem tài sản khách hàng phải mang theo giấy tờ tùy thân, Người có tài sản sẽ tổ chức cho các khách hàng xem hiện trạng tài sản theo danh sách do Công ty đấu giá cung cấp hoặc theo giấy giới thiệu Công ty đấu giá đã cung cấp cho những người có nhu cầu xem tài sản;

- Xem tài sản không là điều kiện bắt buộc đối với người tham gia đấu giá, do đó khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc hiểu rõ các tính chất, đặc điểm, số lượng và chất lượng tài sản đấu giá hoặc tự cam kết về việc không có nhu cầu xem hiện trạng tài sản, chấp nhận danh mục tài sản như mô tả tại hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc xem tài sản do khách hàng tự chi trả.

ĐIỀU 5. NGÀY, GIỜ BẮT ĐẦU, HẾT HẠN BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ; NGÀY, GIỜ BẮT ĐẦU, HẾT HẠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ; ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian bắt đầu: 08h00' ngày 12/03/2025.

- Thời gian hết hạn: 17h00' ngày 01/04/2025.

Lưu ý: Thời gian tính trong giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật.

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam; Đại chỉ: Ô số 6, Tầng 1 Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.35174055.

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi Nhánh 9; Địa chỉ: Số 284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.

ĐIỀU 6. GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ VÀ CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Giá khởi điểm: 73.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi ba tỷ đồng chẵn).

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp tài sản bảo đảm đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức "có sao bán vậy".

2. Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:

- Người đăng ký xem tài sản phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các tài sản được mua (nếu có).
- Người mua được mua tài sản đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.
- Đối với các tài sản chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, người mua được tài sản phải tự liên hệ với các cơ quan chức năng để được giải quyết và chấp hành theo các quyết định của cơ quan đơn vị có thẩm quyền. Các nghĩa vụ tài chính, chi phí thủ tục phát sinh người mua được tài sản chịu.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng tài sản (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 7. TIỀN MUA HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, NGÀY, GIỜ BẮT ĐẦU, HẾT HẠN NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

2. Tiền đặt trước: 7.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ ba trăm triệu đồng).

3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước

- Thời gian bắt đầu: 08h00' ngày 12/03/2025.
- Thời gian hết hạn: 17h00' ngày 01/04/2025 (báo có ngân hàng tính đến 17h00' ngày 01/04/2025).

4. Phương thức thanh toán tiền đặt trước: chuyển khoản theo thông tin như sau:

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Số tài khoản: 1380206476;

- Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Nghé;

- Nội dung: "<Tên người tham gia đấu giá> nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá TS... của Agribank CN9".

Ví dụ: Cty A/A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá TS... của Agribank CN9.

* Lưu ý đối với người tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá thực hiện nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này, cụ thể: Chuyển đủ một lần số tiền đặt trước theo đúng quy định tại Thông báo đấu giá tài sản (Quy chế cuộc đấu giá không chấp nhận việc nộp tiền đặt trước 01 tài sản bằng nhiều giấy chuyển tiền riêng biệt);

- Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh không có bất kỳ thỏa thuận nào với người tham gia đấu giá về việc chấp thuận nộp tiền đặt trước sau thời điểm hết hạn hoặc nộp vào số tài khoản khác số tài khoản đã được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này. Chứng từ "Báo có" đến tài khoản của Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh sau 17h00' của ngày hết hạn mặc nhiên được coi là không hợp lệ, không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá;

- Mọi khoản phí liên quan đến việc chuyển tiền và nhận lại tiền đặt trước (nếu có) do khách hàng chịu phí theo mức quy định của các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng chuyển đến và chuyển đi.

ĐIỀU 8. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

I. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính từ 08h00' ngày 12/03/2025 đến 17h00' ngày 01/04/2025.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

+ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam; Đại chỉ: Ô số 6, Tầng 1 Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

+ Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi Nhánh 9; Địa chỉ: Số 284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.

2. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân là công dân Việt Nam có đủ năng lực tài chính và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Các tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là "người đăng ký tham gia đấu giá").

Trường hợp, có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con thì chỉ một doanh nghiệp đại diện cho nhóm Công ty tham gia

đấu giá; Doanh nghiệp liên danh/liên kết/ hợp tác theo đúng quy định của pháp luật với một doanh nghiệp khác thì chỉ được một doanh nghiệp đại diện cho liên danh/liên kết tham gia đấu giá.

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, người tham gia đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo đấu giá tài sản, **Quy chế cuộc đấu này** để đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia theo khoản 6 Điều 8 Quy chế này.

Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

Nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá (Theo khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản)

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam; Đại chi: Ô số 6, Tầng 1 Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi Nhánh 9; Địa chỉ: Số 284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM

6. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

Khách hàng tham gia đấu giá phải có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá được nộp (01 bộ hồ sơ là bản sao chứng thực hoặc bản photo có bản gốc đối chiếu), bao gồm các giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty ban hành);
- CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (đối với khách hàng cá nhân);
- Giấy đăng ký hoạt động được thành lập theo quy định pháp luật (đối với tổ chức);

- CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
- Giấy ủy quyền bản chính, CCCD của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền);
- Chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (khách hàng gửi bản chụp chứng từ vào hòm thư điện tử: daugiavnhcm@gmail.com để phục vụ việc đối soát nếu khoản tiền đặt trước được nộp sau khi đã nộp Hồ sơ tham gia đấu giá).

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá phải nộp đủ các tài liệu như nêu trên, mọi sự điều chỉnh giấy tờ hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn nộp hồ sơ chưa kết thúc;

- Người tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ là bản sao chứng thực hoặc bản photo có bản gốc đối chiếu.

ĐIỀU 9. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 09h00' ngày 04/04/2025.

2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá tài sản phải có mặt tại địa điểm tổ chức phiên đấu giá trước thời gian bắt đầu phiên đấu giá ít nhất 15 phút để làm thủ tục điểm danh vào phòng đấu giá. Các khách hàng đến trễ sẽ không được tham gia đấu giá.

Trường hợp bất khả kháng có sự thay đổi về địa điểm tổ chức phiên đấu giá, Công ty sẽ thông báo kịp thời đến Người có tài sản và người đủ điều kiện tham gia đấu giá bằng văn bản chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá qua một trong các hình thức: Email hoặc số điện thoại khách hàng đã cung cấp trên phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

ĐIỀU 10. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói trực tiếp tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

ĐIỀU 11. CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TRUẤT QUYỀN THAM GIA ĐẤU GIÁ; CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá.

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Tại phiên đấu giá, buổi công bố giá người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng (các trường hợp bất khả kháng được áp dụng theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015).

- Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm các quy định: (1) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá; (2) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (3) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; (4) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (5) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản; (6) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (7) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (8) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan (Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản).

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định (Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản).

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận (Điều 50 Luật Đấu giá tài sản).

- Từ chối kết quả trúng đấu giá sau (Điều 51 Luật Đấu giá tài sản).

ĐIỀU 12. ĐĂNG KÝ VÀ RÚT LẠI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÃ NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐẤU GIÁ

1. Đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng có nhu cầu, đáp ứng đủ điều kiện theo Thông báo và Quy chế cuộc đấu giá phải chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

2. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá

- Trường hợp, người đã đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước, nếu sau đó muốn rút lại việc tham gia đấu giá thì phải thông báo chậm nhất vào ngày hạn cuối tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước.

- Mọi trường hợp thông báo rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá chậm theo thời hạn quy định như trên thì việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá không được chấp nhận, khách hàng vẫn phải tham gia cuộc đấu giá.

ĐIỀU 13. BƯỚC GIÁ, VIỆC ÁP DỤNG BƯỚC GIÁ TẠI CÁC VÒNG ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP CUỘC ĐẤU GIÁ CÓ BƯỚC GIÁ VÀ CÁC VÒNG ĐẤU GIÁ; GIÁ TRẢ HỢP LỆ VÀ GIÁ TRẢ KHÔNG HỢP LỆ

1. Bước giá: 50.000.000 đồng. *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá được xác định là mức chênh lệch tối thiểu.

Lưu ý: Trả theo nguyên tắc tròn bước giá, ví dụ: một, hai, ba, ... bước giá.

2. Việc áp dụng bước giá: Bước giá được áp dụng cho người tham gia đấu giá trả từ lần thứ hai trở đi trong phiên đấu giá.

3. Giá trả hợp lệ: Người tham gia đấu giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả sau phải trả giá cao hơn giá của người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất một bước giá.

4. Giá trả không hợp lệ: Người tham gia đấu giá phải trả thấp hơn giá khởi điểm. Người trả sau trả thấp hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất một bước giá. Người trả sau trả giá cao hơn giá của người trả giá trước liền kề đã trả nhưng bước giá không tròn bước giá.

ĐIỀU 14. NỘI QUY PHIÊN ĐẤU GIÁ

- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng tổ chức phiên đấu giá đúng ngày, giờ theo Thông báo đã quy định.

- Tại phiên đấu giá, chỉ có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đại diện hợp pháp của người đó mới được vào phòng tổ chức phiên đấu giá. Đối với tổ chức có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) đại diện tham gia đấu

giá. Trường hợp ủy quyền, phải có giấy ủy quyền (01 bản gốc) và 01 bản CCCD/CMND sao y chứng thực của người được ủy quyền tham gia phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không sử dụng chất kích thích trước khi đến tham gia phiên đấu giá, không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá, không đi lại trong phòng đấu giá, không tự ý rời khỏi phòng đấu giá khi chưa có sự đồng ý của đấu giá viên.

- Người tham gia đấu giá không sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác để trao đổi với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá khác trong khi tham dự phiên đấu giá; nếu phát hiện có hành vi gian dối, phá rối, cản trở cuộc bán đấu giá hoặc liên kết thông đồng đim giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá gây rối trật tự, quấy phá làm mất an ninh phòng đấu giá, đấu giá viên sẽ truất quyền tham gia đấu giá và yêu cầu Cơ quan Công an xử lý hành vi gây rối mất trật tự nơi công cộng theo quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 15. TRÌNH TỰ MỞ PHIÊN ĐẤU GIÁ, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ TRÚNG ĐẤU GIÁ, DIỄN BIẾN PHIÊN ĐẤU GIÁ VÀ KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Mở đầu phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

- Giới thiệu tài sản đấu giá;

- Nhắc lại mức giá khởi điểm;

- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

- Phát số cho người tham gia đấu giá;

- Hướng dẫn việc trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu

giá;

- Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá.

2. Nguyên tắc xác định giá trúng đấu giá: là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên, Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

3. Diễn biến phiên đấu giá:

- Người tham gia phiên đấu giá sử dụng số thẻ được phát làm phương tiện trả giá. Nếu người tham gia trả giá cùng lúc thì thẻ có số thứ tự nhỏ hơn sẽ được ưu tiên trả trước.

- Người tham gia phiên đấu giá trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm, sau khi Đấu giá viên gõ búa 01 lần, người nào có giá trả thì giơ số thẻ của mình lên rồi trả giá.

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá, mỗi lần trả giá cách nhau tối đa 30 giây.

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn. Phiên đấu giá kết thúc khi Đấu giá viên gõ búa 03 lần.

- Nếu khách hàng đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên tuyên bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá và không được hoàn trả tiền đặt trước. Tiền đặt trước này sẽ thuộc về người có tài sản.

- Trường hợp, trước khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá tuyên bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục giữa những người tham gia đấu giá còn lại và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Nếu trong số những người tham gia đấu giá còn lại có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tiếp tục phiên đấu giá để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu tất cả những người tham gia đấu giá còn lại không đồng ý đấu giá tiếp thì cuộc đấu giá đó coi như không thành.

- Trường hợp, sau khi Đấu giá viên đã tuyên bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành. Người từ chối kết quả trúng đấu giá sẽ mất khoản tiền đặt trước. Tiền đặt trước này sẽ thuộc về người có tài sản.

4. Biên bản đấu giá

- Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành.

- Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

5. Kết thúc phiên đấu giá

- Sau khi có kết quả của phiên đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo bằng văn bản cho Người có tài sản đấu giá về kết quả đấu giá.

- Thông báo ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, giá trúng đấu giá và các thông tin của người trúng đấu giá.

ĐIỀU 16. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ KHÔNG THÀNH

- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá.
- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá.

- Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá.
- Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm.
- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản.

- Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp.

- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

- Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 Luật Đấu giá tài sản.

ĐIỀU 17. TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước đúng số tiền, quy cách và thời gian quy định.

2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

3. Khoản tiền đặt trước được xử lý như sau:

a) Những người không trúng đấu giá, không mua được tài sản, không vi phạm quy chế đấu giá bao gồm cả người rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định, được nhận lại 100% số tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận. (Theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

b) Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

ĐIỀU 18. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

2. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

3. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

4. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Thời hạn ký hợp đồng mua, bán tài sản:

- Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

ĐIỀU 19. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN MUA TÀI SẢN, BÀN GIAO TÀI SẢN

I. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản:

a/ Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:

+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

+ Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

b. Phương thức thanh toán: chuyển khoản

Toàn bộ số tiền trúng đấu giá, người mua nộp vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9 theo số tài khoản: **459901** tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9.

c. Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày đấu giá thành, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh 9 theo số tài khoản **459901** tại Agribank Chi nhánh 9.

2. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản, giấy tờ của tài sản:

a) Thời gian giao tài sản và các giấy tờ có liên quan đến tài sản: trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Agribank Chi nhánh 9 nhận được đủ tiền bán tài sản (sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ tài chính như thuế, phí, thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của pháp luật). Tài sản được bàn giao theo nguyên trạng "*có sao giao vậy*" cho người trúng đấu giá, Agribank Chi nhánh 9 và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm cho những sai biệt về hiện trạng thừa hoặc thiếu về số lượng, khối lượng và chất lượng của tài sản bàn giao thực tế so với hiện trạng ban đầu của tài sản đấu giá. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, các bên cùng thương thảo phương án giải quyết phù hợp.

b) Trong thời hạn tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày tiến hành bàn giao tài sản, người trúng đấu giá sẽ tiến hành di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực có tài sản, nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không di dời tài sản thì người trúng đấu giá phải có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí trông coi, bảo quản tài sản và các chi phí khác liên quan cho người có tài sản đấu giá.

c) Phương thức giao tài sản: Agribank Chi nhánh 9 bàn giao nguyên trạng tài sản và các giấy tờ có liên quan đến tài sản cho người mua được tài sản đấu giá với sự chứng kiến của Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Agribank Chi nhánh 9 thông báo cho Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh biết về thời gian và địa điểm bàn giao tài sản và các giấy tờ có liên quan đến tài sản để Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh thông báo cho người mua được tài sản đấu giá đến nhận.

d) Địa điểm bàn giao giấy tờ liên quan đến tài sản: tại trụ sở Agribank Chi 9; địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Thành Phố Thủ Đức, Tp.HCM.

e) Địa điểm nhận bàn giao tài sản: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

ĐIỀU 20. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã nộp khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Liên hệ với Người có tài sản để đi xem hiện trạng tài sản đúng thời gian quy định, nghiên cứu kỹ bản Quy chế cuộc đấu giá này trước khi nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Mọi khiếu nại thắc mắc, hay có sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản giải quyết trước thời hạn kết thúc nộp Hồ sơ

tham gia đấu giá. Nếu không có khiếu nại gì, coi như khách hàng đã chấp nhận thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại liên quan đến tài sản sau khi kết thúc thời hạn nộp Hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được giải quyết.

- Tìm hiểu kỹ về hiện trạng hiện nay của tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh (nếu có) khi trúng đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá (hoặc người được ủy quyền) có mặt tại phiên đấu giá.

ĐIỀU 21. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định tại Quy chế này và Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025).

- Lập biên bản đấu giá để ghi chép đầy đủ nội dung diễn biến của phiên đấu giá.

- Không giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá; Không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, chủng loại cũng như sự thiếu đồng bộ, chi tiết phụ kiện (nếu có) kèm theo tài sản đấu giá.

ĐIỀU 22. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tài sản được đưa ra đấu giá trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem xét hiện trạng tài sản, tham khảo kỹ, đầy đủ về nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản. Vì vậy, Người có tài sản chỉ chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản, bàn giao đúng hiện trạng tài sản như khách hàng đã tham khảo xem xét thực tế.

ĐIỀU 23. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Quyền

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và làm căn cứ xác định quyền sở hữu tài sản của người trúng đấu giá.

- Được nhận bàn giao tài sản đấu giá theo đúng danh mục đã được cung cấp tại hồ sơ đấu giá tài sản và các giấy tờ pháp lý, hóa đơn...liên quan đến tài sản đấu giá.

- Được bồi thường thiệt hại nếu Người có tài sản bàn giao tài sản thiếu, không đúng số lượng, chủng loại như đã được mô tả tại danh mục tài sản đấu giá.

- Các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Trách nhiệm

- Ký biên bản đấu giá

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua tài sản đấu giá và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đúng quy định; chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (nếu có).

- Khách hàng tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của tài sản, trực tiếp đi xem tài sản trên thực tế và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng, "có sao mua vậy" và nhận tài sản trúng đấu giá theo như hiện trạng thực tế và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó;

- Chấp thuận tự liên hệ chủ sở hữu tài sản (hoặc người được ủy quyền của chủ sở hữu tài sản) nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế của tài sản bán đấu giá.

- Phải biết đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận;

- Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao tài sản sẽ được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau;

- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức "có sao bán vậy" như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank Chi nhánh 9 không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: các tranh chấp giữa chủ tài sản với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của chủ tài sản. Những rủi ro này, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Agribank Chi nhánh 9 và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên;

- Trường hợp vì lý do mà tài sản trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá thì Agribank Chi nhánh 9, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, người trúng đấu giá, phải hoàn lại những gì đã nhận của nhau mà các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.



- ## ĐIỀU 24. CHỊU RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG

Phiên đấu giá này không thể thực hiện do các trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, dịch họa, có yêu cầu ngừng mở phiên đấu giá, huỷ bỏ kết quả đấu giá, huỷ bỏ hợp đồng khai thác tài sản đấu giá của Người có tài sản, Cơ quan chức năng có thẩm quyền ... Người có tài sản, Tổ chức hành nghề đấu giá, người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được khôi phục về nguyên trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá và các cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá này.

Mọi trường hợp phát sinh giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này, trong trường hợp bản Quy chế này không quy định, tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật Đầu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các quy định pháp luật khác liên quan.

CÔNG TY ĐGHD ĐẦU GIÁ VIỆT NAM
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TRƯỞNG CHI NHÁNH
Tô Đình Sang